

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 3과목 2편 -

자본시장법

(11문항)

87

56 다음 설명 중에서 내용이 틀린 항목의 개수는?

- 가. 순자본비율이 50% 이상 100% 미만이면 경영개선권고 조치가 발동된다.
나. 경영실태평가등급이 4등급 이하이면 경영개선명령조치가 발동된다.
다. 2년 연속 적자이면서 레버리지 비율이 1,100%를 초과할 경우 경영개선요구 조치가 발동된다.
라. 순자본비율이 0% 미만이면 긴급조치 발동사유가 된다.

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

③ 틀린 항목의 개수는 2개이다('나, 라').
나: 경영실태평가등급이 4등급 이하는 경영개선요구 조치가 발동된다.
라: 순자본비율이 0% 미만이면 경영개선명령 조치가 발동된다(긴급조치발동 사유는 아님).

▶ 경영실태평가 등급:
1등급(우수), 2등급(양호), 3등급(보통), 4등급(취약), 5등급(위험)

88

❖ 순자본비율과 '적기시정조치' 발동

✓ **순자본비율** = $\frac{\text{영업용순자본} - \text{총위험액}}{\text{필요유지자기자본}} \times 100\%$

영업용순자본비율
 $\left(\frac{\text{영업용순자본}}{\text{총위험액}} \right)$

▶ 재무건전성 규제

경영개선 권고

(1종)순자본비율100%미만
(3종)영업용순자본비율
150%미만

경영개선 요구

(1종)50%미만
(3종) 120%미만

경영개선 명령

(1종)0%미만
(3종) 100%미만

✓ (1종)금융투자업자(일임업,자문업,겸영투자업자는 제외)는 순자본비율을 **100%이상** 유지의무.

기본서(3) p195

89

✓ 적기시정조치 발동요건

구분	경영개선권고	경영개선요구	경영개선명령
순자본비율	100%미만~50%이상	50%미만~0%이상	0%미만
경영실태평가등급	3등급 이상 & '자본적정성'부문 4등급 이하	4등급 이하	(요건 없음)
레버리지비율 (총자산/자기자본) (1종에 한함)	1,100%초과 (2년 연속 적자시는 900%초과시)	1,300%초과 (2년 연속 적자시는 1,100%초과시)	(요건 없음)

▶적기시정조치의 유예: 금융위는 금융투자업자가 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령
요건에 해당하는 경우라도 자본의 확충 또는 자산의 매각 등으로 단기간 내에 적기시정조치
의 요건에 해당되지 아니하게 될 수 있다고 판단되는 경우는 일정기간 조치를 유예할 수 있다.

▶경영실태평가 항목: CAMEL(5개 항목):
(공통 항목) 자본적정성(Capital adequacy자본충실도),수익성(Earning),내부통제(Management)
+ (업종별 항목) 유동성(Liquidity), 안정성(Asset quality:자산건전성)

▶경영실태평가 등급: 1등급(우수), 2등급(양호), 3등급(보통), 4등급(취약), 5등급(위험)

t1p 기본서(3) '긴급조치'

90

❖ 적기시정조치의 내용

경영개선 권고	경영개선 요구	경영개선 명령
인력 및 조직운용의 개선 경비절감 점포관리의 효율화 부실자산의 처분 영업용순자본 감소행위의 제한 신규업무진출의 제한 자본금의 증액 및 감액 특별대손충당금의 설정	고위험자산의 보유제한 및 자산처분 점포의 폐쇄 및 통합, 신설제한 조직의 축소 자회사의 정리 임원진 교체 요구 영업의 일부정지	주식의 일부 및 전부소각 임원의 직무집행 정지 합병, 지주회사의 자회사로 편입 영업의 전부 또는 일부의 양도 6개월 이내의 영업의 전부정지 계약의 전부 또는 일부의 이전

점포관리효율화

점포의 '폐쇄 · 통폐합, 신설제한'

영업의 전부정지

조직운용개선

조직의 축소

영업의 일부정지

91

✓ 순자본비율 계산에 반영되는 항목

순자본비율은 영업용순자본을 총위험액으로 차감한 금액을 필요유지자기자본으로 나누어 구한다.

영업용순자본은 기준일 현재 금융투자업자의 순재산액에서 현금화가 곤란한 자산을 차감하고 보완자본을 가산하여 구한다(→순자산+유동성).

총위험액은 금융투자업자가 영업시 직면하게 되는 손실을 미리 예측하여 계량화 한 것으로서 '시장위험+신용위험액+운영위험액'으로 계산한다.

Market risk + Credit risk + Operating risk

필요유지자기자본은 금융투자업자가 영위하는 인가업무 또는 등록업무 단위별로 요구되는 자기자본을 합계한 금액

92

금융투자업 규정 제3-35(긴급조치)① 금융위원회는 다음 사유로 인하여 금융투자업자의 재무상태가 현저히 악화되어 정상적인 경영이 곤란하다고 판단되거나 영업의 지속시 투자자 보호나 증권시장 및 파생상품시장의 안정이 우려된다고 판단되는 경우 적기시정조치에도 불구하고 필요한 조치를 할 수 있다.

1. 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 거래가 정지 또는 금지된 경우
2. 투자자예탁금 등의 인출 쇄도 등으로 인하여 유동성이 일시적으로 급격히 악화되어 투자자예탁금 등의 지급불능 등의 사태에 이른 경우
3. 휴업 또는 영업의 중지 등으로 돌발사태가 발생하여 정상적 영업을 불가능하거나 어려운 경우

② 제1항에서 필요한 조치란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다.

1. 투자자예탁금 등의 일부 또는 전부의 반환명령 또는 지급정지
2. 투자자예탁금 등의 수탁금지 또는 다른 금융투자업자로의 이전
3. 채무변제행위의 금지
4. 경영개선명령에서 정하는 조치
5. 증권 및 파생상품의 매매 제한

증권자문기출(오답) '변동성이 높은 자산의 취득 금지'

93

2023.11
기출복원

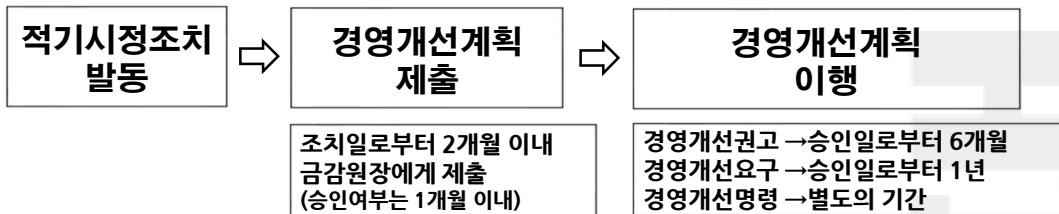
적기시정조치에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 금융투자업자의 순자본비율이 0% 미만인 경우 경영개선명령이 발동된다.
- ② 금융투자업자의 경영실태평가등급이 4등급 이하일 경우 경영개선명령이 발동된다.
- ③ 주식의 일부 또는 전부의 소각, 영업의 전부 또는 일부의 양도, 6개월 이내의 영업 정지 등은 경영개선명령의 이행조치이다.
- ④ 금융위는 금융투자업자가 경영개선권고 등의 적기시정조치 요건에 해당되더라도, 자본의 확충 또는 자산의 매각 등으로 단기간 내에 적기시정조치의 요건에 해당되지 아니하게 될 수 있다고 판단되는 경우는 일정기간 조치를 유예할 수 있다.

② 경영실태평가등급이 4등급 이하일 경우는 경영개선요구가 발동된다.

94

✓ 적기시정조치 발동과 이행절차



▶ '적기시정조치'는 '경영개선 권고/요구/명령'을 발동시키는 것 자체를 말하며, 나머지 절차(계획제출과 이행)는 적기시정조치가 아니다.

▶ 경영실태평가 등급:
1등급(우수), 2등급(양호), 3등급(보통), 4등급(취약), 5등급(위험)

95

2021.11
기출복원

다음 중 적기시정조치에 해당하는 것으로 모두 연결한 것은?

가. 경영개선권고
나. 경영개선요구
다. 경영개선계획 제출 및 평가
라. 경영개선계획의 이행실적에 대한 결과보고

- ① 가, 나
- ② 가, 나, 다
- ③ 가, 나, 라
- ④ 가, 나, 다, 라

① 적기시정조치는
'경영개선권고/경영개선요구/경영개선명령'의
세가지 조치를 말한다.

96

57

금융투자회사의 위험관리체계 구축에 대한 설명이다.
가장 적절하지 않은 것은?

- ① 금융투자회사는 각종 거래에서 발생하는 제반위험을 적시에 인식·평가·감시·통제하는 등 위험관리를 위한 체제를 갖추고 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 부서별, 거래별 또는 상품별 위험부담한도·거래한도 등을 적절히 설정하고 운영하여야 한다.
- ② 자회사가 있을 경우 주요 위험변동상황을 자회사와 연결하여 종합적으로 인식하고 감시해야 한다.
- ③ 금융투자회사는 위험을 관리하기 위해 순자본비율 및 자산부채비율 수준, 운용자산의 내용과 위험의 정도, 고위험자산의 기준과 운용한도 등 위험관리지침을 마련하고 이를 준수해야 한다.
- ④ 위험관리지침은 주주총회의 결의로서 제정하고 개정한다.

④ 위험관리지침의 제정과 개정은 이사회에서 심의하고 의결한다. 위험관리에 관한 사항은 적시성·신속성이 중요하므로 주총이 아닌 이사회결의를 거친다고 이해할 수 있다.

97

❖ 금융투자회사 위험관리체계 구축

- (1) 금융투자회사는 리스크의 평가 및 관리를 최우선과제로 인식하고 리스크의 평가와 통제를 위한 독립적인 위험관리체계를 구축해야 한다.
- (2) 위험관리지침의 제정 및 개정에 대해서는 이사회가 심의·의결한다.

98

위험관리지침의 제정과 개정은 이사회에서 심의하고 의결한다.
(필요하다고 인정될 경우 이사회 내에 (위험관리) 위원회를 두고 그 업무를 담당하게 할 수 있다)
위험관리에 관한 사항은 적시성·신속성이 중요하므로 주총이 아닌 이사회결의로 이해할 수 있다

※ 위험관리체제 구축(2025 기본서, 3권, p197~198 참조)

- (1) 금융투자회사는 리스크의 평가 및 관리를 최우선과제로 인식하고 독립적인 리스크 평가와 통제를 위한 리스크 관리체제를 구축해야 한다.
- (2) 위험관리체제를 갖추고 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 부서별, 거래별 또는 상품별 위험부담한도·거래한도 등을 적절히 설정하고 운영하여야 한다. 자회사가 있을 경우 자회사를 연결하여 위험변동상황을 종합적으로 인식하고 감시해야 함.
- (3) 위험관리체제 구축이란 '경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침 수립, 금융투자업자가 부담가능한 위험 수준의 결정, 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인, 위험관리지침의 제·개정사항에 대한 심의·의결 등'을 수행하는 것을 말한다(위험관리지침의 제정과 개정은 이사회에서 심의하고 의결)
- (4) 전담조직: 장외파생상품 인가, 인수업무를 하는 경우 이사회/경영진 보조 전담조직을 두어야 함

99

금융투자업 규정

3-42조(위험관리체제)① 금융투자업자는 각종 거래에서 발생하는 제반 위험을 적시에 인식·평가·감시·통제하는 등 위험관리를 위한 체제를 갖추어야 한다.

② 금융투자업자는 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 부서별, 거래별 또는 상품별 위험부담한도·거래한도 등을 적절히 설정·운영하여야 한다.

③ 금융투자업자는 주요 위험변동상황을 자회사와 연결하여 종합적으로 인식하고 감시하여야 한다.

3-43조(위험관리조직)① 금융투자업자의 이사회는 위험관리에 관한 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.
다만 효율적인 위험관리를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 이사회 내에 위험관리를 위한 위원회("위험관리위원회")를 두고 그 업무를 담당하게 할 수 있다.

1. 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침 수립
2. 금융투자업자가 부담 가능한 위험 수준의 결정
3. 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인
4. 위험관리지침의 제정 및 개정

100

금융투자업 규정

3-44조(위험관리지침의 정비)① 금융투자업자는 위험을 관리하기 위하여 필요한 지침("위험관리지침")을 마련하고, 이를 준수하여야 한다.

② 위험관리지침은 다음 각 호의 사항을 정하여야 한다.

1. 금융투자업자 : 순자본비율(영업용순자본비율) 및 자산부채비율의 수준
2. 운용자산의 내용과 위험의 정도
3. 자산의 운용방법
4. 고위험 자산의 기준과 운용한도
5. 자산의 운용에 따른 영향
6. 콜차입 등 단기차입금 한도
7. 내부적인 보고 및 승인체계
8. 위반에 대한 내부적인 징계내용 및 절차 등에 관한 기본적인 사항
9. 위험관리조직의 구성 및 운영에 관한 사항
10. 그 밖에 위험관리를 위하여 필요한 사항

101

금융투자업 규정

3-46조(외화유동성비율)① 외국환업무취급금융투자업자는 외화자산 및 외화부채를 각각 잔존 만기별로 구분하여 관리하고 다음 각 호에서 정하는 비율을 유지하여야 한다.

1. 잔존만기 3개월 이내 부채에 대한 잔존만기 3개월 이내 자산의 비율 : 100분의 80 이상

2. 외화자산 및 외화부채의 만기 불일치비율

가. 잔존만기 7일 이내의 경우에는 자산이 부채를 초과하는 비율 100분의 0 이상

나. 잔존만기 1개월 이내의 경우에는 부채가 자산을 초과하는 비율 100분의 10 이내

② 제1항에서 정하는 잔존만기의 구분방법, 자산·부채의 범위 및 비율의 산정방법 등은 금융감독 원장이 정한다.

③ 제1항에 불구하고 총자산에 대한 외화부채의 비율이 100분의 1에 미달하는 외국환업무취급 금융투자업자에 대하여는 제1항을 적용하지 아니한다.

102

58

**투자자예탁금의 별도예치제도에 대한 설명이다.
틀린 항목으로 연결한 것은?**

- 가. '투자매매업자 또는 투자중개업자(예탁을 하는 예치 금융투자업자)'가 '증권금융회사 또는 신탁업자(예탁을 받는 예치기관)'에게 투자자예탁금을 예치 또는 신탁하는 경우에는, 그 투자자예탁금이 예치 금융투자업자의 고유재산임을 명시해야 한다.
- 나. 경영금융투자업자는 증권금융회사에 예치하지 않고 신탁업자에게 신탁할 수 있는데, 경영금융투자업자로서 은행과 보험회사 등이 자신이 신탁업자로서 투자자예탁금을 보관하는 것은 금지된다.
- 다. 예치 금융투자업자가 다른 회사에 흡수합병 되거나 금융투자업의 전부 또는 일부를 양도하는 경우에는, 예치기관에 예치한 투자자예탁금을 인출하여 투자자에게 우선 지급해야 한다.

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

④ 모두 틀린 내용이다.

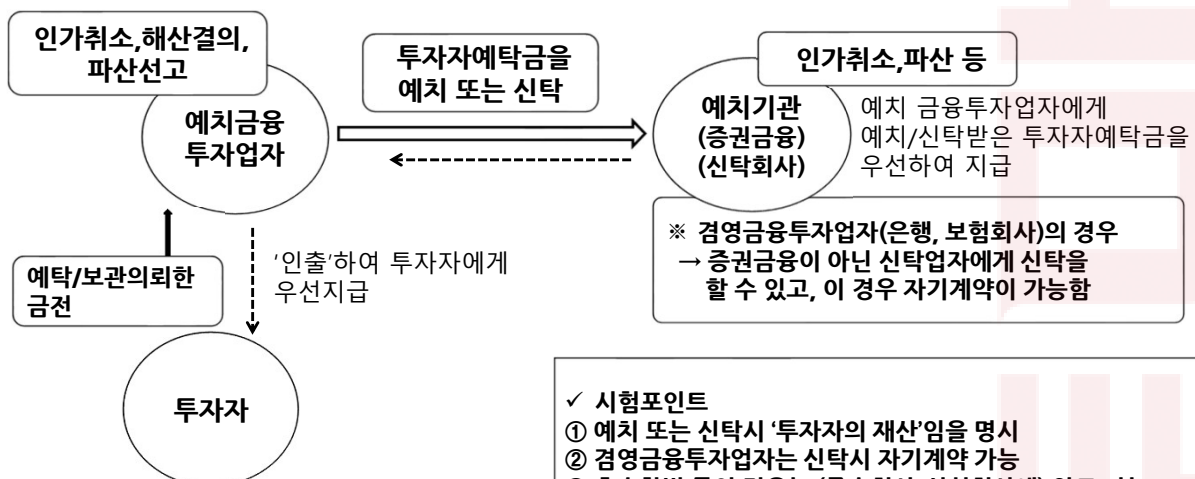
가: 그 투자자예탁금이 '투자자의 재산'임을 명시해야 한다.

나: 경영금융투자업자가 투자자예탁금을 신탁할 때, 경영 금융투자업자가 신탁업자일 경우 자신에게 신탁할 수 있다(즉 자기계약이 가능).

다: '흡수합병 등'은 '투자자예탁금의 양도 및 담보제공 금지'의 예외 사유가 된다. 비교하여 '투자자예탁금의 우선 인출 사유'는 '인가취소, 해산결의, 파산선고'가 있다.

103

정답: ③ 해설: 모두 틀린 내용이다.



104

❖ 투자자예탁금 별도예치제도

(1) 투자자예탁금의 별도예치

- ㉠ 투자자예탁금은 투자자로부터 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여
예탁받은 금전을 의미하며, 투자자매매업자 또는 투자중개업자는 이를 고유재산과
구분하여 증권금융회사나 예치하거나 신탁업자에게 신탁해야 한다.
- 증권금융에 예치하거나 신탁업자에게 신탁하는 투자매매업자 또는 투자중개업자를
'예치 금융투자업자'라 하며, 이로부터 예치 또는 신탁을 받는 증권금융이나 신탁업자를
'예치기관'이라 한다.
- ㉡ 예치 금융투자업자가 예치기관에 투자자예탁금을 예치 또는 신탁함에 있어서,
신탁업자에게 신탁할 수 있는 금융투자업자는 '은행, 산업은행, 중소기업은행, 보험회사
(겸영 금융투자업자)'이며, 겸영 금융투자업자가 신탁업자일 경우 자신에게 신탁할 수
있다('자기계약'이 가능). (*자기신탁이 아님)
- ㉢ 예치 금융투자업자가 예치기관에 투자자예탁금을 예치 또는 신탁할 경우 그 투자자
예탁금이 투자자의 재산이라는 점을 명시해야 한다.

105

❖ 투자자예탁금 별도예치제도

(2) 투자자예탁금의 관리

- ㉠ 누구든지 예치기관에 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 상계·압류하지 못한다.
- ㉡ 예치 금융투자업자는 '시행령으로 정하는 경우' 외에는 예치기관에 예치 또는 신탁한
투자자예탁금을 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.
 - ▶ 예외적으로 예치 금융투자업자가 투자자예탁금을 양도하거나 담보로 제공할 수 있는 사유
 - 예치 금융투자업자가 다른 회사에 흡수합병, 신설합병되는 경우
 - 예치 금융투자업자가 금융투자업의 전부나 일부를 양도하는 경우
 - 투자자를 위하여 그 투자자가 예탁한 투자자예탁금으로 수행하는 자금이체업무시
투자자예탁금을 담보로 제공하는 경우
- ㉢ 예치 금융투자업자에게 '인가취소, 파산선고, 금융투자업의 전부양도 등'의 경우 사유가
발생할 경우, 예치 금융투자업자는 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 인출하여 투자자에게
우선지급해야 한다.
- ㉣ 기타
 - 예치기관은 예치 또는 신탁받은 투자자예탁금을 자기재산과 구분하여 신의성실 원칙에
입각하여 관리해야 한다.
 - 예치 금융투자업자는 매매 등을 통해 보유하게 되는 '투자자 소유의 증권(투자자 예탁
증권)'의 경우, 지체없이 예탁결제원에 예탁해야 한다.

106

**2024.03
기출복원**

투자자예탁금의 별도예치제도에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 투자자예탁금은 투자자로부터 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 예탁 받은 금전을 의미하며, 투자매매업자 또는 투자중개업자는 이를 고유재산과 구분하여 증권금융회사에 예치하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 겸영금융투자업자는 증권금융회사에 예치하지 않고 신탁업자에게 신탁할 수 있는데, 겸영금융투자업자로서 은행과 보험회사는 자신이 신탁업자로서 투자자예탁금을 보관하는 것은 금지된다.
- ③ 누구든지 예치기관에 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 상계·압류하지 못하며, 투자자예탁금을 예치 또는 신탁한 투자매매업자 또는 투자중개업자는 시행령으로 정한 경우 외에는 해당 투자자예탁금을 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.
- ④ 예치금융투자업자의 인가취소, 해산결의, 파산선고 등의 경우에는 예치기관에 예치 또는 신탁된 투자자예탁금을 인출하여 투자자에게 우선하여 지급하여야 한다.

② '투자자예탁금을 신탁업자에 신탁할 수 있는 금융투자업자(겸영금융투자업자)'는 은행, 한국산업은행, 중소기업은행, 보험회사이며, 신탁법 제2조에도 불구하고 '자기계약'을 할 수 있다(2025 기본서, 3권, p230 참조). 즉, 겸영금융투자업자는 자신이 신탁업자로서 투자자예탁금을 보관할 수 있다.

107

**2023.11
기출복원**

투자자예탁금의 별도예치제도에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① '투자매매업자 또는 투자중개업자(예탁을 하는 예치 금융투자업자)'가 '증권금융회사 또는 신탁업자(예탁을 받는 예치기관)'에게 투자자예탁금을 예치 또는 신탁하는 경우에는, 그 투자자예탁금이 예치 금융투자업자의 고유재산임을 명시해야 한다.
- ② 누구든지 예치기관에 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 상계나 압류를 할 수 없다.
- ③ 예치 금융투자업자가 다른 회사에 흡수합병 되거나 금융투자업의 전부 또는 일부를 양도하는 경우에는, 예외적으로 예치기관에 예탁한 투자자예탁금을 양도하거나 담보로 제공할 수 있다.
- ④ 예치 금융투자업자에게 인가취소나 파산선고 등의 사유발생시 예치 금융투자업자는 예치기관에 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 인출하여 투자자에게 우선 지급해야 한다.

① 그 투자자예탁금이 투자자의 재산임을 명시해야 한다.

108

59

보기 중에서 공모형 집합투자기구가 동일종목 증권에 투자할 때 집합투자기구 자산총액의 100분의 10을 초과하여 투자할 수 있는 항목의 개수는?

한국은행 통화안정증권, 특수채, 파생결합증권

① 0개

② 1개

③ 2개

④ 3개 ☒

④ 세가지 모두 해당된다
(통화안정증권은 펀드자산총액의 100%, 특수채나 파생결합증권은 30%까지 투자가능).

※특수채: 통화안정증권, 금융특수채(한국산업은행 등), 비금융특수채(LH공사 등), 지방공사채

109

정답: ④

해설: 세가지 모두 해당된다

(통화안정증권은 펀드자산총액의 100%, 특수채나 파생결합증권 은 30%까지 투자가능).

공모형

증권
fund

부동산
fund

특별
fund

혼합
fund

MMF

사모
펀드

110

❖ 공모집합투자기구의 운용제한

(1) '동일종목 증권'에 대한 투자제한: 각 펀드는 펀드재산의 10%를 초과하여 '동일종목 증권'에 투자할 수 없다. 단, 아래의 예외가 적용된다.

㉠ 100%까지 투자가 가능한 경우 (※ 증권펀드, 부동산펀드, 특별자산펀드에 따라 다름)

㉡ 국채·통안채·정부보증채

㉢ 부동산개발회사 발행 증권, 부동산투자목적회사 발행 지분증권

㉣ 부동산 및 부동산관련 자산이 기초자산의 70%이상을 차지하는 ABS

㉤ 주택저당담보부채권(MBB), (또는 금융기관이 보증한 주택저당채권)

㉥ 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인이 발행한 주식, 채권 (or 대출채권)

㉦ 30%까지 투자가 가능한 경우 (※ 동일종목 10% 투자제한의 예외)

㉧ 지방채, 특수채, 파생결합증권

㉨ 금융기관이 발행한 채권, 금융기관이 발행 또는 지급보증한 어음·CD

㉩ OECD 가입국가 또는 중국이 발행한 채권

㉪ ETF에서 동일종목 증권에 투자하는 경우

기본서(3)p239~300 내용상 주의점

111

❖ 공모집합투자기구의 운용제한

(2) '동일법인 지분증권'에 대한 투자제한: 동일 운용사가 운용하는 펀드를 기준으로 각 펀드의 경우 해당 법인 지분증권 총수의 10%, 전체 펀드의 경우 해당 법인의 지분증권 총수의 20%를 초과하여 투자하는 것은 금지된다. 단, 아래의 예외(100%)가 적용된다.

㉠ 부동산개발회사가 발행하는 지분증권

㉡ 부동산투자목적회사가 발행하는 지분증권

㉢ 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인이 발행한 주식

(3) '파생상품'에 대한 투자제한: 아래의 행위는 금지된다.

㉠ 적격요건을 갖추지 못한 자와 장외파생상품을 매매하는 행위

㉡ 파생상품의 위험평가액이 펀드 순자산의 10%를 초과하여 투자하는 행위

㉢ 파생상품매매관련하여 동일법인 발행 증권의 가격변동으로 인한 위험평가액이 펀드자산총액의 10%를 초과하는 행위

㉣ 같은 거래상대방과의 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 위험평가액이 각 펀드자산총액의 10%를 초과하는 행위

112

❖ 공모집합투자기구의 운용제한

(4) '다른 집합투자증권'에 대한 투자제한:

- 각 집합투자기구 자산총액의 20% 를 초과하여 동일집합투자증권에 투자하는 행위,
- 각 집합투자기구 자산총액의 50%를 초과하여 동일집합투자가 운용하는 집합투자증권에 투자하는 행위,

(5) '부동산'에 대한 투자제한: 아래의 행위는 금지된다.

- ㉠ 국내 부동산의 경우 부동산 취득 후 1년 이내의 기간 내에 처분하는 행위. 단, 미분양주택의 경우는 집합투자규약에서 정하는 기간이 적용.
- ㉡ 국외 부동산의 경우 부동산 취득 후 집합투자규약에 정하는 기간 내에 처분하는 행위
- ㉢ 펀드재산으로 부동산 매매시 실사보고서를 작성하고 비치해야 하며, 부동산 개발사업에 투자하는 경우는 사업계획서를 작성하고 비치해야 한다.

113

2024.11
기출복원

공모형 집합투자기구에 대한 운용제한과 관련하여 빈칸을
옳게 연결한 것은?

- 각 집합투자기구의 자산총액의 ()를 초과하여 동일종목의 증권에 투자할 수 없다.
- 동일종목 증권에 대한 투자 제한의 예외로서, 각 집합투자기구의 자산총액의 ()까지 파생결합증권에 투자할 수 있다.

- ① 10%, 20%
- ② 10%, 30%
- ③ 20%, 30%
- ④ 20%, 50%

② '10%, 30%'이다.
동일종목 증권에 대한 10% 투자제한과
그 예외로서 파생결합증권에 대해서는 30%의 예외가 적용된다.

114

2024.11
기출복원

공모형 집합투자기구의 운용제한에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 국채나 통안채에는 집합투자재산의 100%까지 투자할 수 있다.
- ② ETF의 집합투자재산으로 동일종목 증권에 투자할 경우 ETF 집합투자재산의 20%까지 투자할 수 있다.
- ③ 다른 펀드의 집합투자증권에 투자하는 경우, 동일 운용사가 운용하는 전체 펀드의 집합투자증권을 대상으로 집합투자재산의 50%까지 투자할 수 있다.
- ④ 국내 부동산을 취득한 경우 취득 후 1년의 기간 이내에는 처분할 수 없는 것이 원칙이다.

② ETF의 집합투자재산으로 동일종목 증권에 투자할 경우,
ETF 집합투자재산의 30%까지 투자가 가능하다(cf. 일반 펀드의 경우 펀드재산의 10%까지만 가능).

115

60 빈칸에 알맞은 것은?

부동산집합투자기구에 대한 특례로서, 부동산집합투자기구는 부동산개발사업을 영위하는 법인에 대해 예외적으로 대여가 가능하며 그 대여한도는 집합투자기구의 ()이다.

- ① 자산총액의 100%
- ② 자산총액의 200%
- ③ 순자산총액의 100%
- ④ 순자산총액의 200%

③ 부동산집합투자기구의 특례로서
차입한도는 펀드 순자산총액의 200%,
(차입처 제한:은행,보험회사,기금, 다른 부동산펀드)

대여한도는 펀드 순자산총액의 100%' 이다.
(대여처 제한: 부동산개발사업법인,부동산신탁회사,
부동산투자회사, 다른 부동산펀드
(참고)기본서(3)p246

116

정답: ③

해설: 부동산집합투자기구의 특례로서 '차입한도는 펀드 순자산총액의 200%, 대여한도는 순자산총액의 100%'이다.

※ 집합투자기구의 금전차입

(1) 집합투자기구는 집합투자재산의 운용에 있어서 금전차입이 금지된다.

(2) 단, 아래의 경우 예외가 적용된다.

① 대량의 환매청구 또는 매수청구 발생시 순자산의 10%까지 차입가능.

② 부동산특례로서,

③ 부동산펀드가 부동산을 취득시에는 순자산액의 200%를 한도로 차입가능.

④ 부동산펀드가 부동산개발사업을 영위하는 법인에 대해 대여를 할 경우, 순자산액의 100%를 한도로 대여가능.

⑤ 부동산펀드가 아니라도 부동산을 취득하고자 할 경우, 그 가액의 70%까지 차입가능

117

❖ 집합투자기구의 차입과 대여- 금전

집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어 집합투자기구의 계산으로 금전을 차입하지 못한다.



✓ 대량환매청구, 대량매수청구 등의 경우 예외적으로 차입을 인정한다 (순자산액의 10%한도).

✓ 부동산펀드의 경우 특례로,
차입은 순자산액의 **200%**까지 대여는 **100%**까지 가능하다
(부동산펀드가 아니라도 부동산취득가액의 70%까지 차입이 가능함)

대여시에는 부동산 담보권 설정, 시공사의 지급보증 등 대여금 회수를 위한 적절한 수단을 확보 필요 (단 사모부동산펀드는 이러한 제한없음)

118

2024.11
기출복원

집합투자기구의 금전차입에 대한 내용이다. 빈칸의 수를
합한 숫자는?

- 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 집합투자기구의 계산으로 금전을 차입할 수 없다. 단, 대량 환매청구나 매수청구가 발생하는 경우 집합투자기구 순자산액의 ()% 이내에서 예외적인 차입이 가능하다.
- 집합투자재산으로 부동산을 취득하는 경우 금전차입이 예외적으로 허용되는 바, 부동산 집합투자기구는 순자산액의 ()%를 한도로 차입이 가능하다.

- ① 80
② 110
③ 210
④ 300

※ 집합투자기구의 금전차입

(1) 집합투자기구는 집합투자재산의 운용에 있어서 금전차입이 금지된다.

(2) 단, 아래의 경우 예외가 적용된다.

- ① 대량의 환매청구 또는 매수청구 발생시 순자산의 10%까지 차입가능.
- ② 부동산특례로서,
 - ③ 부동산펀드가 부동산을 취득시에는 순자산액의 200%를 한도로 차입가능.
 - ④ 부동산펀드가 부동산개발사업을 영위하는 법인에 대해 대여를 할 경우, 순자산액의 100%를 한도로 대여가능.
 - ⑤ 부동산펀드가 아니라도 부동산을 보유하고 있을 경우, 그 가액의 70%까지 차입가능

119

61

집합투자기구의 이익금 분배원칙에 대한 설명이.
틀린 항목의 개수는?

- 가. 집합투자업자는 집합투자재산 운용에 따라 발생한 이익금을 투자자에게 금전 또는 새로 발행하는 집합투자증권으로 분배하여야 한다.
- 나. 투자회사가 새로 발행하는 주식으로 이익금을 분배하고자 할 경우 이사회 결의를 거쳐야 한다.
- 다. 집합투자기구의 특성을 고려하여 이익금의 분배를 집합투자기구에 유보할 수 있다. 단, MMF(단기금융 집합투자기구)의 경우 유보가 허용되지 않는다.
- 라. 집합투자기구의 안정성을 위해서 이익금을 초과하는 분배는 허용되지 않는다.

- ① 0개 ② ①개 ③ 2개 ④ 3개

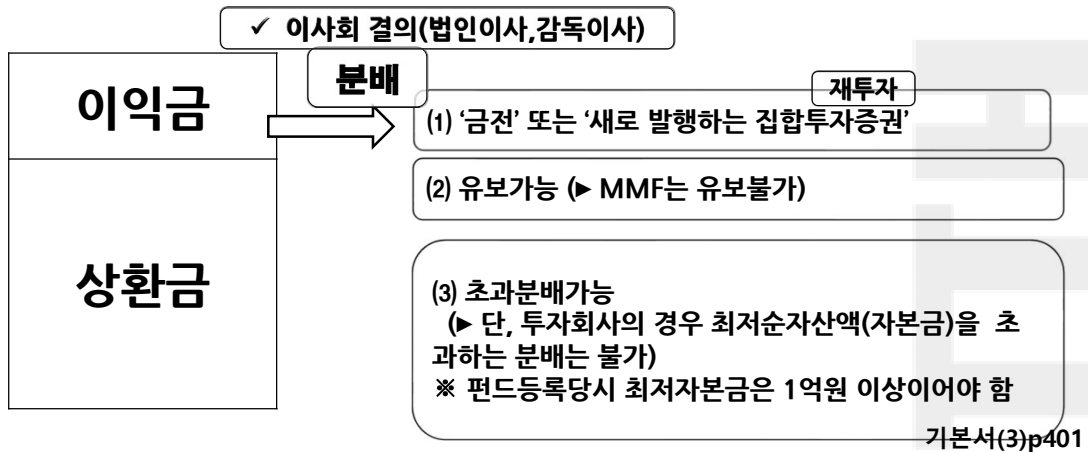
② 틀린 항목의 개수는 1개이다('라').

라: 초과분배도 가능하다. 단, 투자회사의 경우 순자산액에서 최저순자산액을 뺀 금액을 초과하는 분배는 할 수 없다.

120

정답: ② 해설: 틀린 항목의 개수는 1개이다('라'),

❖ 이익금의 분배원칙



121

2023.06
기출복원

집합투자기구의 이익금 분배원칙에 대한 설명이다.
틀린 내용으로 연결한 것은?

- 가. 집합투자업자는 집합투자재산 운용에 따라 발생한 이익금을 투자자에게 금전 또는 새로 발행하는 집합투자증권으로 분배해야 한다.
- 나. 투자회사가 이익금의 전액을 새로 발행하는 주식으로 분배하려는 경우에는, 정관이 정하는 바에 따라 발행주식수, 발행시기 및 주식발행에 필요한 사항에 대해 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
- 다. 모든 집합투자기구는 그 집합투자기구의 특성을 고려하여 집합투자규약이 정하는 바에 따라 이익금의 분배를 유보할 수 있다.
- 라. 투자회사의 경우 이익금을 초과하는 분배를 할 수 있는데, 순자산액에서 최저순자산액을 뺀 금액을 초과하는 분배는 할 수 없다.

① 가, 나

② **다**, 라

③ 다, 라

④ 가, 라

나: 주총 결의가 아닌 이사회 결의이다. / 다: MMF는 유보가 불가하다.
기본서(3)p401 참조 (상법상의 주식배당은 주주총회의 보통결의)

122

62

집합투자업자가 산정한 기준가격의 적정성 여부를 판단하는 주체는?

- ① 신탁업자
- ② 일반사무관리회사
- ③ 집합투자기구평가회사
- ④ 채권평가회사

① 신탁업자이다.

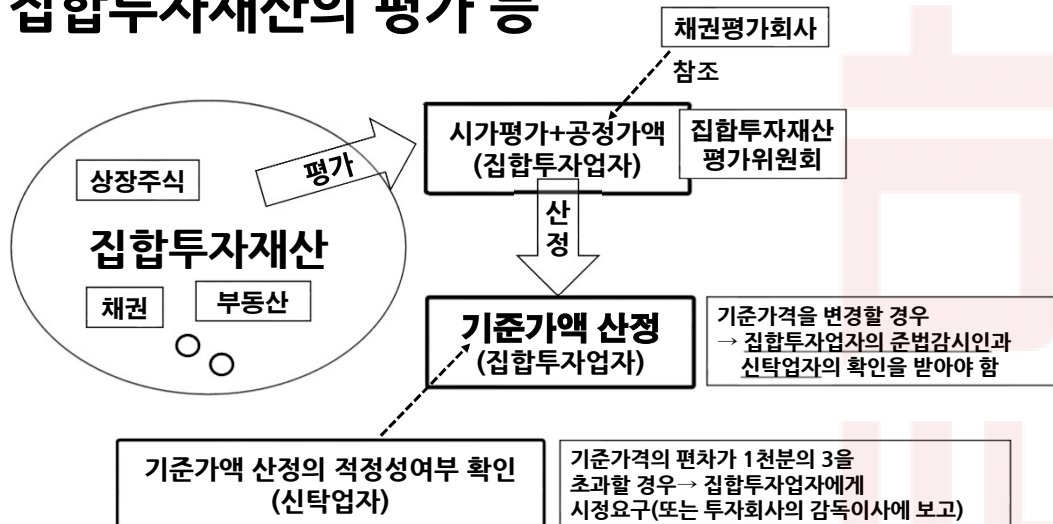
▶ 집합투자기구 기준가격의 계산 주체는 집합투자업자(운용회사)이며, 집합투자업자가 계산한 기준가격의 적정성 여부를 판단하는 주체는 신탁업자이다.

(참고 기본서(3)p397,407(편차 1000분의 3 초과시 시정요구),414,416

※ 집합투자기구평가회사(벤치마크설정, 등급(rating)부여, 성과요인분석)

123

✓ 집합투자재산의 평가 등



124

정답: ① 해설: 신탁업자이다

❖ 집합투자재산의 평가 등

(1) 집합투자재산의 평가 (기본서3, p396~398)

- ㉠ 시가평가원칙: 집합투자재산은 시가로 평가하되, 신뢰할 만한 시가가 없는 경우는 공정가액으로 평가한다.
▶ 공정가액: 집합투자재산 평가위원회가 충실의무를 준수하고 일관성을 유지하여 평가한 가액
- ㉡ 시가평가의 예외: MMF의 경우 장부가평가가 가능하다.

(2) 기준가격

- ㉢ 기준가격 산정: 집합투자업자는 집합투자재산의 평가결과에 따라 집합투자증권의 기준가격을 산정해야 한다.
▶ 집합투자재산의 보관·관리하는 신탁업자는 기준가격산정이 적정한지 여부에 대한 확인의무가 있는 바, 집합투자업자가 산정한 기준가격과 신탁업자가 산정한 기준가격의 편차가 1,000분의 3을 초과하는 경우에는 지체없이 집합투자업자에게 시정을 요구하거나 투자회사의 감독이사에게 보고하여야 한다.
- ㉣ 기준가격 변경 및 재공고·게시: 평가오류의 수정에 따라 공고·게시한 기준가격이 잘못 계산된 경우에는 기준가격을 지체없이 변경한 후에 다시 공고·게시해야 한다. 단, 처음 공고·게시한 기준 가격과 변경된 기준가격의 차이가 일정한도를 초과하지 않는 경우는 변경대상에서 제외한다(예: MMF의 경우 그 차이가 1만분의 5를 초과하지 않으면 변경대상이 아님).
- ㉤ 기준가격을 변경하려는 때에는 집합투자업자의 준법감시인과 신탁업자의 확인을 받아야 한다.

125

2022.11
기출복원

집합투자업자가 산정한 기준가격의 적정성 여부를 판단하는 주체는?

- ① 신탁업자
- ② 일반사무관리회사
- ③ 집합투자기구평가회사
- ④ 채권평가회사

※ 위탁자(집합투자업자) → 펀드의 설정·해지, 운용
※ 수탁자(신탁업자) → 펀드재산의 보관·관리

① 신탁업자이다.

※ 기준가격산정의 적정성여부 판단주체: 신탁업자
집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자는, 집합투자업자가 산정한 기준가격과 신탁업자가 산정한 기준가격의 편차가 1,000분의 3을 초과하는 경우에는, 지체없이 집합투자업자에게 시정을 요구하거나 투자회사의 감독이사에게 보고하여야 한다.

기본서(3)p398 : (이미 공고한)기준가격 변경 시 금융위 보고

126

63

다음 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매가 체결된 경우 그 월간 매매 내역, 월간 손익내역, 월말 현재 잔액현황 등에 대한 매매명세서를 체결된 날의 다음 달 20일까지 투자자에게 통지하여야 한다.
- ② 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 2개월에 1회 이상 투자자에게 제공해야 한다.
- ③ 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 일반투자자에게 투자설명서를 미리 교부하지 않으면 그 증권을 취득하게 하거나 매도할 수 없다.
- ④ 투자자가 서면, 전화, 전자우편 등의 방식으로 수령의 거부의를 밝힐 경우는 매매명세서의 통지나 자산운용보고서의 제공이나 투자설명서의 교부를 하지 않아도 된다.

② 자산운용보고서는 3개월에 1회 이상 제공해야 한다(자본시장법 제88조 1항).

127

정답: ②

해설: 자산운용보고서는 3개월에 1회 이상 제공해야 한다(자본시장법 제88조 1항).

(1) 매매명세서의 통지의무

- ① 투자매매업자 또는 투자중개업자는, 투자자의 매매가 체결된 경우 해당 거래내용(종목, 수량, 가격 등)을 지체없이 투자자에게 통지해야 한다.(즉시 제공하지 못하는 합리적인 사유가 있는 경우 사유해소 후)
- ④ 투자매매업자 또는 투자중개업자는, 투자자의 매매가 체결된 경우 월간 거래내역(월간 매매내역, 월간 손익내역, 월말 현재 잔액현황 등)에 대한 매매명세서를 체결된 날의 다음달 20일까지 투자자에게 통지하여야 한다.
- ⑤ 매매명세서를 통지하지 않아도 되는 경우(㉠, ㉡, ㉢의 경우 홈페이지 접속 등으로 수시조회가 가능하게 함으로써 통지에 갈음)
- ㉠ 투자자가 보유한 집합투자증권이 'ETF, MMF, 사모 펀드'의 집합투자증권일 경우
- ㉡ 투자자가 보유한 집합투자증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우
- ㉢ 투자자가 수령거부의를 서면, 전화, 전자우편 등의 방식으로 표시한 경우

(2) 자산운용보고서의 제공의무 (기본서3, p254)

- ① 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월에 1회 이상 투자자에게 제공해야 한다. (작성·제공비용은 집합투자업자의 부담임) (그러나 '기준일'로부터 2개월 이내)
- ④ 자산운용보고서를 제공하지 않아도 되는 경우
- ㉠ 투자자가 수령거부의를 서면, 전화, 전자우편 등의 방식으로 표시한 경우
- ㉡ MMF의 자산운용보고서를 월 1회 이상 공시하는 경우
- ㉢ 집합투자계약에 10만원 이하의 투자자에게 제공하지 않는다고 정한 경우

기본서(3)p71~72

128

(3) 투자설명서의 교부의무

- ㉠ 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 일반투자자에게 투자설명서를 미리 교부하지 않으면 그 증권을 취득하게 하거나 매도할 수 없다(→투자설명서는 일반투자자를 대상으로 교부해야 하는 법정투자권유문서).
- ㉡ 투자설명서를 투자자에게 교부하지 않아도 되는 경우
 - ㉢ 전문투자자 등 일정한 전문가
 - ㉣ 투자자가 수령거부의사를 서면, 전화, 전자우편 등의 방식으로 표시한 경우
 - ㉤ 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자(단, 해당 집합투자증권의 투자설명서 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우에 한함).

129

2023.06
기출복원

투자설명서의 교부 등에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 투자설명서는 전문투자자와 일반투자자 모두에게 교부하는 것을 원칙으로 한다.
- ㉡ 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면 뿐 아니라 전화, 모사전송, 전자우편 등으로 표시하는 경우에도 투자설명서의 교부가 면제된다.
- ㉢ 이미 취득한 것과 동일한 집합투자증권을 추가로 취득하려는 경우 투자설명서의 교부가 면제되지만, 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 달라진다면 투자설명서를 교부해야 한다.
- ㉣ 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 일반투자자에게 투자설명서를 미리 교부하지 않으면 그 증권을 취득하게 하거나 매도할 수 없다.

㉠ 투자설명서는 일반투자자에게만 교부하는 것을 원칙으로 한다.

130

64

투자일임업자의 금지행위와 관련하여 빈칸에 들어갈 수 없는 것은?

투자일임업자는 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 투자일임재산으로 매수하는 행위는 금지된다. 단, 투자자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서, (), (), ()는 예외가 인정된다.

- ① 인수일로부터 3개월이 지난 후 매수하는 경우
- ② 인수한 상장주권을 증권시장에서 매수하는 경우
- ③ 국채, 지방채, 통안채, 특수채를 매수하는 경우
- ④ 주식관련사채를 매수하는 경우

④ 사채권의 매수는 국공채와 마찬가지로 예외가 인정되지만, 사채권 중 '주식관련사채나 상각형 조건부자본증권'은 예외가 인정되지 않는다.

131

정답: ④ 해설: 사채권의 매수는 국공채와 마찬가지로 예외가 인정되지만, 사채권 중 '주식관련사채나 상각형 조건부자본증권'은 예외가 인정되지 않는다.

❖ 투자일임업자의 금지행위(1~6)



투자일임업자는 투자일임재산을 운용함에 있어서 다음 어느 하나의 행위를 해서는 아니된다.

- (1) 정당한 사유없이 투자자의 운용방법의 변경 또는 계약의 해지요구에 응하지 않는 행위
- (2) 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 투자일임재산으로 매수하는 행위. 다만, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서, 아래(㉠,㉡,㉢)는 예외가 인정된다.
 - ㉠ 인수일로부터 3개월이 지난 후 매수하는 경우
 - ㉡ 인수한 상장주권을 증권시장에서 매수하는 경우
 - ㉢ 국채, 지방채, 통안채, 특수채, 사채권(주식관련사채 및 상각형 조건부자본증권은 제외)을 매수하는 경우 ▶32회, 36회 시험에 반영
- (3) 특정투자자의 이익을 해하면서 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위
- (4) 투자일임재산으로 자기가 운용하는 다른 투자일임재산, 집합투자재산 또는 신탁재산과 거래하는 행위
- (5) 투자일임재산으로 투자일임업자 또는 그 이해관계인의 고유재산과 거래하는 행위. 다만 투자자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서, 이해관계인이 되기 6개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래, 불특정다수인이 참여하는 공개시장에서의 거래, 일반적인 거래조건에 비추어 투자일임재산에 유리한 거래 등의 거래는 예외가 인정된다.
- (6) 투자자의 동의없이 투자일임재산으로 투자일임업자 또는 그 이해관계인이 발행한 증권에 투자하는 행위.

132

❖ 투자일임업자의 금지행위 (7~10)

- (7) 투자일임재산을 각각의 투자자별로 운용하지 않고 여러 투자자의 자산을 집합하여 운용하는 행위.
다만, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 개별 투자일임재산을 효율적으로 운용하기 위한 경우 등은 예외가 인정된다.
- (8) 투자자로부터 ㉠ 투자일임재산을 위탁하거나 인출하는 행위, ㉡ 투자일임재산을 위탁하는 투자매매업자·투자중개업자를 지정하거나 변경하는 행위, ㉢ 투자일임재산에 속하는 증권의 의결권 등을 행사하는 행위 등을 위임받는 행위는 금지된다. 단, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 '주식매수청구권 행사, 유상증자 청약, 공개매수응모' 등을 위해 ㉢의 위임을 받는 것은 가능하다 (▶36회, 37회 시험에 반영).
- (9) 투자일임업자가 투자매매업자나 투자중개업자로서 증권의 대차거래 또는 중개 주선 등을 하기 위한 경우, ㉡와 ㉢의 예외가 인정된다.
㉡ 투자자의 동의를 받고 투자일임업자의 고유재산과 거래하는 행위(위 (5)의 예외).
㉢ 투자자의 위임을 받고 투자일임재산을 인출하는 행위(위 (8)·㉠의 예외). (준법감시인의 확인 요함)
▶30회, 36회 시험에 반영
- (10) 그 밖에 투자자보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 아래의 행위
• 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 전문투자자(절대적 전문투자자 제외)의 요구에 정당한 사유없이 동의하지 않는 행위
• 투자일임의 범위, 투자목적 등을 고려하지 않고 투자일임재산으로 지나치게 자주 매매하는 행위
• 채권자로서 그 권리를 담보하기 위하여 백지수표나 백지어음을 받는 행위

133

2023.11
기출복원

투자일임업자의 금지행위에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자일임재산으로 자기가 운용하는 다른 투자일임재산, 집합투자재산 또는 신탁재산과 거래하는 행위는 금지된다.
- ② 투자일임재산으로 투자일임업자의 고유재산과 거래하는 행위는 금지되지만, 일반적인 거래조건에 비추어 투자일임재산에 유리한 경우는 예외가 인정된다.
- ③ 투자일임업자는 투자일임재산에 속하는 증권의 의결권을 행사하는 행위를 위임받는 것은 원칙상 인정되지만, 투자자보호 또는 건전한 질서를 해할 우려가 있는 경우는 위임이 금지된다.
- ④ 투자일임재산을 위탁하거나 인출하는 행위를 위임받는 것은 금지되지만, 투자일임업자가 투자매매업자나 투자중개업자로서 대차거래 등을 하기 위하여 투자자의 위임을 받고 투자일임재산을 인출하는 행위는 예외가 인정된다.

③ 의결권행사를 위임받는 것은 원칙상 금지되지만, 투자자보호나 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 주식매수청구권의 행사나 유상증자 청약 등을 위해서 위임을 받는 것은 가능하다.

134

65 증권신고서와 관련된 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 증권신고서의 제출의무자는 대표주관회사이다.
- ② 증권신고서가 수리된 후 일정기간이 지나야 효력이 발생한다.
- ③ 모집은 50인 이상이 새로 발행한 증권의 취득의 청약을 권유하는 행위이다.
- ④ 매출은 50인 이상의 투자자에게 이미 발행한 증권의 매도의 청약을 하거나 매수의 청약을 권유하는 행위이다.

① 증권신고서의 제출의무자는 증권의 발행인(발행기업)이다.

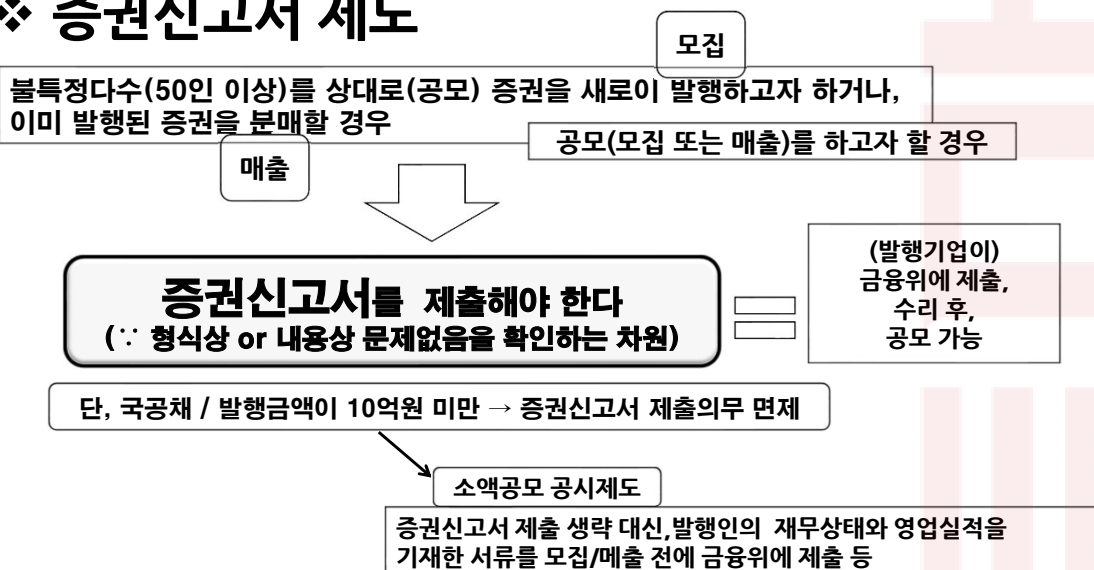
금융위원회는 증권신고서의 형식을 제대로 갖추지 아니한 경우 또는 그 증권신고서 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 경우를 제외하고는 그 수리를 거부하여서는 아니 된다

135

정답: ① 해설: 증권신고서의 제출의무자는 증권의 발행인(발행기업)이다.

기본서(3)p288~302

❖ 증권신고서 제도

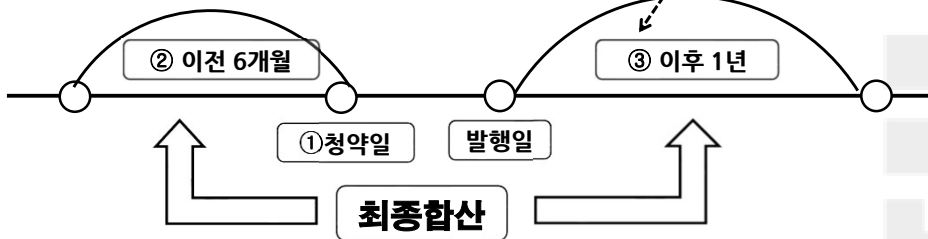


136

✓ 모집(①, ②단계) vs 간주모집(③단계)

‘청약권유를 받은 자 + 합산대상 - 제외대상(전문가,연고자) = 50인 이상’ → 증권신고서 제출의무

간주모집(전매가능성有) → 증권신고서 제출의무



(영11조)청약의 권유를 받는 자의 수가 50인 미만으로서 증권의 모집에 해당되지 아니할 경우에도 해당 증권이 발행일부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우로서 증권의 종류 및 취득자의 성격 등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 전매기준에 해당하는 경우에는 모집으로 본다

(공시규정 2-2)지분증권이 아닌 경우(기업어음증권은 제외한다)에는 50매 이상으로 발행되거나 발행 후 50매 이상으로 권면분할되어 거래될 수 있는 경우

137

2020.06
기출복원

증권신고서와 관련된 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 증권신고서를 금융위원회가 수리를 한 것은 해당 증권의 가치를 국가가 보증하는 것을 말한다.
- ② 일정한 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행하는 증권의 취득을 권유하는 것을 모집이라 한다.
- ③ 국공채의 공모금액이 10억원 미만이면 증권신고서를 제출하지 않아도 된다.
- ④ 증권신고서 제출의무자는 해당 증권의 발행인(발행기업)이다.

① 증권신고서의 기재사항이 형식상, 내용상 문제가 없다는 의미로서 그 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부에서 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니한다. (‘효력의 발생’은 그 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부에서 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니한다)

138

‘청약권유를 받은 자 + 합산대상 - 제외대상(전문가,연고자) = 50인 이상’ → 증권신고서 제출의무

1. 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 **전문가**

기본서(3) p289,p297

가. 전문투자자

나. 삭제 <2016. 6. 28.>

다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인

라. 신용평가회사

마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자

바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 **연고자**

가. 발행인의 최대주주와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주

나. 발행인의 임원 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원

다. 발행인의 계열회사와 그 임원

라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주

마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원

바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인

사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

139

66

전매제한조치를 위해 예탁된 증권(보호예수된 증권)에 대해서, 예외적으로 인출이 허용되는 사유가 아닌 것은?

- ㉠ 공개매수신청에 대해 응모를 하기위한 경우
- ㉡ 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리행사를 위한 경우
- ㉢ 회사의 합병, 분할, 분할합병 또는 주식의 포괄적 교환·이전에 따라 다른 증권으로 교환하기위한 경우
- ㉣ 액면 또는 권면의 분할 또는 합병에 따라 새로운 증권으로 교체하기 위한 경우

① 공개매수신청에 응모하기 위해 인출하는 것은 주권의 소유권이 변경되는 것이므로 (전매제한조치에 위배), 보호예수의 예외적 인출사유로 인정되지 않는다. 나머지(②, ③, ④)의 경우 주권의 소유권이 변경되지 않는 형식상의 사유에 해당하므로 인출이 허용된다.

140

정답 ① 공개매수신청 응모는 소유권이 변경되므로 전매제한조치에 위배된다

(공시규정 2-2) 예탁결제원 및 수탁기관은 예탁된 증권에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 발행인의 신청에 의하여 해당 증권의 인출을 허용할 수 있다.
이 경우 예탁결제원 또는 수탁기관은 사유가 종료되는 대로 해당 증권이나 전환권 등 권리의 행사에 따라 취득한 증권을 지체없이 재예탁하도록 하여야 한다.

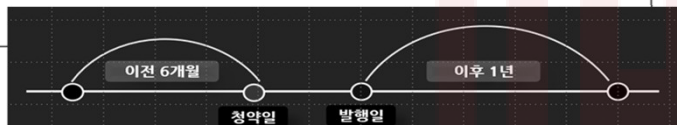
1. 통일규격증권으로 교환하기 위한 경우
2. 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리행사를 위한 경우
3. 회사의 합병, 분할, 분할합병, 또는 주식의 포괄적 교환·이전에 따라 다른 증권으로 교환하기 위한 경우
4. 액면 또는 권면의 분할 또는 병합에 따라 새로운 증권으로 교환하기 위한 경우
5. 전환형 조건부자본증권을 주식으로 전환하기 위한 경우
6. 기타 상기 사유와 유사한 것으로서 감독원장이 인정하는 경우

기본서(3)p300

141

❖ 전매제한조치 (공시규정 2-2 ②항) (전매가능성 없음 → 간주모집X)

- (1) 증권을 발행한 후 예탁결제원에 예탁하고 1년간 인출 또는 매도하지 않기로 한 경우 (→보호 예수)
- (2) 50매 미만으로 발행되는 경우에는 증권의 권면에 발행 후 1년 이내 분할금지특약을 기재하는 경우
- (3) 전환권 등이 부여된 경우에는 권리행사금지기간을 발행 후 1년 이상으로 정하는 경우
- (4) 채무증권의 경우 적격기관투자자 사이에서만 양도·양수되는 경우
- (5) 기업어음 및 파생결합증권이 특정금전신탁에 편입되는 경우, 특정금전신탁의 위탁자를 합산하여 50인 이상이 될 수 없다는 뜻을 기재한 경우
- (6) (전자)단기사채로서 만기가 3개월 이내인 경우 (자본시장법상 적용면제증권임)
- (7) 우리사주조합으로 취득한 주식을 수탁기관에 예탁하고 1년 간 인출 또는 매도하지 않기로 한 경우
- (8) 온라인소액투자중개를 통해 지분증권을 모집한 발행인이 일정한 요건을 모두 충족하는 경우
- (9) 국내 환류 가능성이 있는 해외발행증권에 해당되는 경우, 발행일로부터 1년 이내에 해당 증권을 거주자에게 양도할 수 없다는 것을 기재한 경우



142

2022.06
기출복원

전매제한조치를 위해 예약된 증권(보호 예수된 증권)에 대해서, 예외적으로 인출이 허용되는 사유가 아닌 것은?

- ① 통일 규격 증권으로 교환하기 위한 경우
- ② 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리행사를 위한 경우
- ③ 액면 또는 권면의 분할 또는 합병에 따라 새로운 증권으로 교체하기 위한 경우
- ④ 공개매수신청에 대해 응모를 하기위한 경우

④ 공개매수신청에 응모하기 위해 인출하는 것은 주권의 소유권이 변경되는 것이므로(전매제한조치에 위배), 보호예수의 예외적 인출사유로 인정되지 않는다.

143

- 3과목 3편 -

협회 규정

(3문항)

144

67

금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정상의 설명의무에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① ELS, ELW를 포함한 공모형 파생결합증권은 핵심설명서 교부대상이다.
- ② 금융투자회사는 일반투자자가 최초로 ELW나 ETN을 매매하고자 하는 경우에는 기존에 위탁매매거래 계좌가 있더라도 서명 등의 방법으로 매매의사를 별도로 확인해야 한다.
- ③ 금융투자회사는 일반투자자가 1배를 초과하는 레버리지ETF, 레버리지ETN을 매매하고자 하는 경우는 협회가 인정하는 교육을 사전에 이수하도록 해야 한다.
- ④ 선물, 옵션 등 장내파생상품을 매매하고자 하는 경우 적격 개인투자자 자격을 위해 1시간 이상의 파생상품 교육과정과 3시간 이상의 파생상품 모의거래 과정을 이수하도록 해야 한다.

① 공모형 파생결합증권은 핵심설명서 교부대상이지만 상장이 되어 거래가 되는 ELW와 ETN은 대상에서 제외된다(즉 공모형ELS는 핵심설명서 교부대상이지만 ELW와 ETN은 교부대상이 아님).

145

❖ 협회 규정 상의 설명의무

- (1) 설명의무 정의: 금융투자회사는 일반투자자에게 투자권유를 하는 경우, 그 중요한 사항에 대해서 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명해야 하고 설명한 내용을 그 일반투자자가 이해하였음을 서명 등의 방법으로 확인을 받아야 한다.
- (2) 핵심설명서: 위험도가 높은 상품에 대해서는 투자설명서에 추가하여 핵심설명서를 교부하고 그 내용을 충분히 설명해야 한다.
 - ▶ 핵심설명서 교부 대상: ①고난도 금융투자상품(원금손실가능성 20%초과의 파생결합증권, 파생상품, 파생결합증권+파생위험평가액 비중이 20%초과 펀드 등), ②고난도가 아닌 공모형 파생결합증권(ELW, ETN제외), (※간이설명서 사용시 제외) ③ 신용융자거래, ④ FX마진거래 (기본서3, p488)
- (3) ELW, ETN, ETF 특례(상장거래상품에 대한 특례) (기본서p489)
 - ① 최초로 거래하는 ELW, ETN의 경우 기존의 위탁매매거래계좌가 있더라도 서명 등의 방법으로 별도의 매매의사를 확인해야 하고(별도 거래신청서 작성), 최초로 변동성지수선물을 기초자산으로 하는 ETN을 매매하고자 하는 경우는 별도의 매매의사확인에 이어 추가적으로 매매의사를 확인해야 한다.
 - ② ELW, 레버리지 ETF, 레버리지 ETN의 경우, 협회가 인정하는 사전교육을 이수하도록 해야 한다.
* 이때 '레버리지 상품'의 의미는 수익률이 원금의 100%(1배)를 초과하는 비율로 결정되는 상품을 말함.
- (4) 추가지수선물·옵션 등 장내파생상품에 대한 특례(적격 개인투자자제도)
 - ① 사전의무교육 이수: 1시간 이상의 파생상품 교육과정 이수 의무(협회 or 금융투자회사)
 - ② 모의거래 이수: 3시간 이상의 파생상품 모의거래과정 이수 의무(거래소 or 거래소 인증 금융투자회사)

146

68

집합투자기구의 운용실적을 포함한 광고에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 기준일 현재 집합투자기구의 설정·설립일로부터 1년 이상 경과하고 순자산총액이 100억 원 이상의 집합투자기구에 한하여 투자광고에 운용실적을 표시할 수 있다.
 - ② 투자광고에 운용실적을 표시할 경우, 기준일로부터 과거 1개월 이상 수익률을 사용하되 과거 6개월 및 1년 수익률을 함께 표시하고 3년 이상 경과된 펀드는 과거 1년 및 3년 그리고 설정·설립일로부터 기준일까지의 수익률을 함께 표시해야 한다.
 - ③ 종류형 집합투자기구의 운용실적을 표시하는 경우 종류별 집합투자기구에 부과되는 보수나 수수료의 차이로 인해 운용실적이 달라질 수 있다는 사실을 표시해야 한다.
 - ④ MMF의 운용실적에 대해서 타 회사의 MMF와 비교광고를 할 경우 과거 1개월 기준의 수익률을 표시해야 한다.
- ④ MMF의 운용실적은 '과거 1개월 기준의 수익률'로 표시하는 것이 옳지만, MMF는 다른 MMF와 운용실적을 비교하는 투자광고를 할 수 없다.

147

❖ (펀드) 투자실적 광고 시 의무표시사항

- (1) 운용실적을 포함한 투자광고를 할 수 있는 집합투자기구는,
 - ① 설정·설립일로부터 1년 이상 지나고 순자산총액은 100억원(세제펀드 50억원) 이상이어야 한다.
 - ② 단, 펀드의 유형별 운용실적표시기 동일유형 내 펀드 순자산총액이 500억원 이상이어야 한다.
- (2) 운용실적 표시방법
 - ① 기준일로부터 과거 1개월 이상의 수익률을 사용하되, 과거 6개월 및 1년 수익률을 함께 표시.
 - ② 단, 운용기간이 3년 이상인 펀드는 '과거 1년 및 3년, 설립일로부터 기준일까지의 수익률'을 함께 표시해야 한다. (기준일이란?: 투자광고 계획신고서 제출일이 속한 월의 직전월의 마지막 영업일)
- (3) 의무표시사항
 - ① 집합투자기구의 유형(peer group), 기준일 현재 순자산총액, 설립일(설정일), 수익률산출기간 및 산출기준, 수익률의 세전·세후 여부, 벤치마크수익률
 - ② 단, 객관적인 벤치마크 선정이 어려운 MMF나 부동산펀드는 벤치마크수익률의 표시생략가능.
- (4) MMF특례
 - ① MMF는 운용실적을 표시할 경우 과거 1개월 수익률을 표시해야 한다(연 환산 가능).
 - ② MMF는 타 금융투자회사가 운용하는 다른 MMF와의 운용실적을 비교하는 광고를 할 수 없다.

(2025 기본서, 3권, p513 참조).

148

2024.03
기출복원

집합투자기구의 운용실적을 포함한 광고 규정 중 MMF에 대한 내용이다. 옳은 것으로 연결한 것은 ?

- 가. MMF는 운용실적 표시광고에서 벤치마크수익률을 생략해도 된다.
 나. MMF는 운용실적을 표시할 때 기준일로부터 과거 1개월 수익률을 사용하되, 과거 6개월 및 1년 수익률을 함께 표시해야 한다.
 다. MMF는 다른 금융투자회사가 판매하는 MMF와 실적을 비교하는 광고를 할 수 없다.

- ① 가, 나
 ② 나, 다
 ③ 가, 다
 ④ 가, 나, 다

③ 옳은 것은 '가, 다'이다.

나: MMF는 운용실적을 과거 1개월의 수익률로 표시해야 한다(연 환산 가능).
 [보충] MMF를 제외한 펀드의 경우 '과거 1개월 이상의 수익률을 사용하되, 과거 6개월 및 1년 수익률'을 함께 표시해야 한다(단 3년 이상인 경우에는 '과거 1년 및 3년, 설립일로부터 기준일'까지의 수익률을 함께 표시).

149

69

다음 중 재산상 이익의 가치를 선정하는 방식이 틀린 것은?

- ① 금전의 경우 해당금액 전체
 ② 물품의 경우 구입비용 전체
 ③ 금융투자회사 임직원과 거래상대방이 공동으로 참석한 경우의 접대의 경우, 해당 접대에 소요된 비용 전체
 ④ 연수·기업설명회·기업탐방·세미나의 경우 거래상대방에게 직접적으로 제공되었거나 제공받은 비용 전체

③ 임직원과 거래상대방이 공동참석한 경우의 접대비는 '전체 소요경비 중 거래상대방이 점유한 비율에 따라 산정된 금액'으로 산정한다.

150

❖ 재산상이익의 산정방식 (2025 기본서, 3권, p519)

- (1) 금전의 경우 해당 금액
- (2) 물품의 경우 구입비용
- (3) 접대의 경우 해당 접대에 소요된 비용. 다만, 금융투자회사 임직원과 거래상대방이 공동으로 참석한 경우 해당 비용은 전체 소요경비 중 거래상대방이 점유한 비율에 따라 산정된 금액
- (4) 연수·기업설명회·기업탐방·세미나의 경우 거래상대방에게 직접적으로 제공되었거나 제공받은 비용
- (5) 기타 위에 해당하지 아니하는 재산상 이익의 경우 해당 재산상 이익의 구입 또는 제공에 소요된 설비

2025 기본서, 3권, p519 참고

151

감사합니다

152